



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4406/2016/10/CA3

Paraná, 4 de octubre de 2017.

VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 4406/2016/10/CA3 caratulado: **"INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DE CASTILLO, GUSTAVO HERNAN (D); FERREYRA, FABIOLA (D); MAX, SEBASTIAN ANIBAL (D); JIMENEZ, SILVIO CESAR Y OTROS EN AUTOS CASTILLO, GUSTAVO HERNAN (D); FERREYRA, FABIOLA (D); MAX, SEBASTIAN ANIBAL (D) Y OTROS POR INFRACCION LEY 23737 (ART. 5 INC. C)"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA;

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y el Juzgado Federal de Posadas, Misiones.

Que, mediante resolución obrante a fs. 23/27 vta., el Sr. Juez Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, decide mantener la declaración de incompetencia de ese Juzgado a su cargo para entender en estos actuados -decretada a fs. 1/17 vta. y que fuera rechazada a fs. 18/22 vta. por el Sr. Federal Subrogante de Posadas, Misiones, y



dispone elevar el incidente a esta Alzada, para que dirima el conflicto negativo de competencia.

Que, en esta instancia, se corre vista al Sr. Fiscal General, la que es contestada a fs. 34/36 vta., quedando los autos en estado de resolver a fs. 38 vta.

Que esta Alzada, se expidió a fs. 39/41, ordenando preliminarmente devolver las actuaciones a efectos de resolver la situación procesal de los imputados quienes se encuentran privados de libertad.

Que habiéndose dictado auto de mérito y mantenido la decisión de fs. 1/27, devueltos los autos ante esta Alzada, quedan en estado de resolver a fs. 76 vta.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, corresponde decidir a esta Alzada el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y el Juzgado Federal de Posadas, Misiones, en virtud de ser la Cámara de Apelaciones superior del juez que previno (art. 44 del CPPN).

b) Que, las actuaciones se iniciaron en mayo de 2016 en virtud de una denuncia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en la cual se daba cuenta de actividades relacionadas al tráfico de estupefacientes en distintas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4406/2016/10/CA3

jurisdicciones del país, lo que motivó una prolongada investigación que culminó con el procedimiento realizado en Guarupá, Misiones, en ocasión en que se incautó la cantidad de 4070,896 kgs. de marihuana y se aprehendió a once personas.

Que, en base a ello, el Juez Federal N° 1 de Concepción del Uruguay actuante, decretó la incompetencia de ese fuero y juzgado para continuar interviniendo en las presentes actuaciones y declinó la jurisdicción a favor del Juzgado de Posadas, Misiones, en virtud de ser el lugar de comisión del hecho -art. 37 del CPPN-.

c) En efecto, atento que de la descripción de los hechos efectuada y demás elementos obrantes en la causa, surge que el suceso se constató y consumó en el ámbito jurisdiccional de la localidad de Posadas, es a dicha jurisdicción a quien le corresponderá continuar con la presente investigación y, eventualmente, el juicio.

Que, este Tribunal ha sostenido -siguiendo inveterada doctrina de Corte- que deben estar al menos mínimamente esclarecidos los aspectos fácticos de la causa a fin de que no resulte prematuro expedirse sobre la incompetencia, por lo que en el caso y atento el estado de avance de las actuaciones, habremos de compartir el criterio sustentado por el Sr. Magistrado de Concepción del



Uruguay y el Sr. Fiscal General y remitir las actuaciones al Juez Federal de Posadas, Misiones.

Que se recuerda que el fundamento práctico distributivo funcional de la competencia territorial penal radica en *"...acercar al juez al hecho delictuoso, al lugar de su comisión donde deben recogerse con mayor facilidad las pruebas de cargo y de descargo que, por lo general, se encuentran el lugar de la perpetración del delito, y donde la sentencia debe producir sus efectos."* (Clariá Olmedo, Jorge A., "La competencia penal en la República Argentina", Ed. Depalma, B.A., 1945, pág. 15, citado en: Palacio de Caeiro, Silvia B., "Competencia Federal Civil-Penal", La Ley, Buenos Aires, 1999, pág. 347)

Que, en consonancia con ello, el Címero Tribunal se ha pronunciado en favor de la distribución del sistema judicial a fin de permitir una 'mejor actuación de justicia' para posibilitar que la investigación y el proceso se practiquen con inmediatez, en el lugar donde ocurrieron los hechos, en el que se encuentran las pruebas y se facilite la defensa del imputado. (cfrse. Fallos 271:396, 310:2265, entre otros)

Que sentado ello, aparece aplicable la regla general establecida en el art. 37 del C.P.P.N. -juez del lugar de comisión de los hechos-.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4406/2016/10/CA3

En consecuencia, oído que fuera el Sr. Fiscal General, habrá de resolverse el presente conflicto negativo asignando competencia al Sr. Federal de Posadas, Misiones, de conformidad a lo prescripto por el art. 37 del CPPN.

Los Dres. **Daniel Edgardo Alonso y Mateo José Busaniche**, dijeron: Que, adhieren a la solución propuesta en el voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Dirimir el presente conflicto negativo, declarando la competencia del Juzgado Federal de Posadas, Misiones, para entender en las presentes actuaciones (art. 37 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajen y cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

